BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITOS HUMANOS

# PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (DIGNIDADE, IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direitos Humanos

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

| 17 | 6 | 2 | 20 |
|---|---|---|---|
| seções | quadros | dispositivos de lei | questões comentadas |

# Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 LEI SECA COMENTADA 9
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 11
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15
12 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Lei seca do assunto — texto oficial 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 26

# 1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os **princípios constitucionais** são as ideias-mestras que orientam todo o ordenamento jurídico brasileiro. Em Direitos Humanos, três deles formam um conjunto inseparável: a **dignidade da pessoa humana**, a **igualdade** e a **não discriminação**. Qualquer lei, ato administrativo ou ação de agente público que os contrarie pode ser considerado inválido ou ilícito.

Para o guarda municipal, esses princípios não são teoria distante. Eles orientam a **abordagem**, o **uso da força**, o **atendimento ao público**, a **condução** e a **custódia** de quem é detido. Quem trabalha na rua, em contato direto com a população, aplica esses princípios dezenas de vezes por turno, mesmo sem perceber: ao escolher quem abordar, ao falar com um morador de rua, ao conduzir um suspeito sem expô-lo à curiosidade pública.

Nas provas, a banca costuma exigir duas habilidades:

- **reconhecer o princípio** por trás de uma situação concreta (uma abordagem, um edital, uma regra de empresa);
- **conhecer o texto** dos arts. 1º, 3º, 4º e 5º da Constituição, distinguindo fundamento, objetivo e princípio das relações internacionais.

> **BIZU**
>
> A pergunta-chave em quase toda questão do tema é: **"essa diferença de tratamento tem fundamento razoável e finalidade compatível com a Constituição?"** Se tem, é legítima (às vezes até exigida, como nas ações afirmativas). Se não tem, é discriminação.

## Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- diferenciar princípios e regras e explicar a função dos princípios na interpretação da Constituição;
- explicar o conteúdo da dignidade da pessoa humana e seus reflexos na atividade da guarda;
- distinguir igualdade formal, igualdade material e ações afirmativas;
- identificar as normas constitucionais que proíbem a discriminação, e distinguir discriminação direta e indireta;
- situar os tratados de direitos humanos na ordem constitucional;
- aplicar os princípios a situações de abordagem, custódia e atendimento ao público;
- reconhecer as pegadinhas mais comuns de prova sobre o tema.

## 2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é a **Constituição Federal de 1988**, em especial:

- **art. 1º, III**: dignidade da pessoa humana como **fundamento** da República;
- **art. 3º, I a IV**: **objetivos fundamentais**, entre eles promover o bem de todos sem preconceitos (inciso IV);
- **art. 4º, II e VIII**: prevalência dos direitos humanos e repúdio ao terrorismo e ao racismo nas **relações internacionais**;
- **art. 5º, caput e inciso I**: igualdade de todos perante a lei e igualdade entre homens e mulheres;
- **art. 5º, III, X, XLI, XLII, XLVII, XLIX e LXII**: vedação da tortura, proteção da honra e imagem, punição da discriminação, racismo, penas proibidas, integridade do preso e comunicação da prisão;
- **art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º**: aplicação imediata, rol aberto de direitos e status dos tratados de direitos humanos;
- **art. 7º, XXX**: proibição de discriminação nas relações de trabalho;
- **art. 37, caput, inciso I e § 6º**: princípios da administração, acesso a cargos e responsabilidade do Estado;
- **art. 144, caput**: finalidade da segurança pública.

Como apoio, a **Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 3º**, assegura ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

## 3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

### 3.1. Princípios e regras

As normas jurídicas dividem-se, de forma didática, em **regras** e **princípios**:

- **Regras** descrevem condutas de maneira mais objetiva: "é proibido X", "o prazo é Y". Ou se aplicam, ou não se aplicam.
- **Princípios** são normas de maior abstração e generalidade. Indicam **valores e finalidades** que devem ser realizados na maior medida possível e **orientam a interpretação** das regras.

Na Constituição de 1988, os princípios aparecem sobretudo no **Título I, "Dos Princípios Fundamentais" (arts. 1º a 4º)**, e no **Título II, "Dos Direitos e Garantias Fundamentais" (art. 5º e seguintes)**. Os fundamentos (art. 1º) e os objetivos (art. 3º) funcionam como bússola para toda a atuação do Estado.

### 3.2. Fundamento, objetivo e princípio das relações internacionais

Essa distinção é a pegadinha mais frequente do tema:

- **Fundamentos (art. 1º)**: a base sobre a qual a República se apoia. São cinco: soberania, cidadania, **dignidade da pessoa humana**, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Mnemônico: **SO-CI-DI-VA-PLU**.
- **Objetivos fundamentais (art. 3º)**: metas a alcançar, sempre escritas com **verbos no infinitivo** (construir, garantir, erradicar, reduzir, promover).
- **Princípios das relações internacionais (art. 4º)**: como o Brasil se comporta perante outros Estados, entre eles a **prevalência dos direitos humanos** e o **repúdio ao terrorismo e ao racismo**.

BIZU

Viu **verbo no infinitivo** (promover, erradicar, reduzir, construir, garantir)? É **objetivo** (art. 3º). Viu um **substantivo** que descreve a base do Estado (soberania, cidadania, dignidade)? É **fundamento** (art. 1º). Viu algo sobre **outros países**? É **art. 4º**.

## 3.3. Dignidade da pessoa humana

Significa que **toda pessoa vale por si mesma** e não pode ser tratada como **objeto** ou como **meio** para os fins do Estado ou de terceiros. Essa ideia não depende de mérito, de comportamento ou de condição social: vale também para quem cometeu crime. É o **valor-fonte** de todos os direitos fundamentais.

## 3.4. Igualdade formal e material

- **Igualdade formal**: a lei deve ser aplicada a todos do mesmo modo, sem privilégios nem perseguições. É a igualdade "perante a lei".
- **Igualdade material (ou substancial)**: reconhece que pessoas em situações desiguais precisam de tratamento adequado para que a igualdade seja real. A máxima clássica: **tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade**.

## 3.5. Ações afirmativas

São **medidas temporárias** que buscam corrigir desigualdades históricas ou reais, como reservas de vagas para pessoas com deficiência em concursos e cotas raciais e sociais. Elas **não ferem** a igualdade; ao contrário, **realizam** a igualdade em sentido material.

## 3.6. Discriminação direta e indireta

**Discriminar** é distinguir, excluir ou restringir direitos com base em característica pessoal, **sem justificativa legítima**.

- **Direta**: a regra ou a conduta distingue de forma **explícita** ("não atendemos pessoas de tal origem").
- **Indireta**: uma regra **aparentemente neutra**, aplicável a todos, produz efeitos **desproporcionalmente negativos** sobre determinado grupo.

DOUTRINA

A não discriminação é apresentada pela doutrina como a **face negativa** da igualdade: enquanto a igualdade impõe tratar todos com o mesmo respeito e considerar as diferenças reais, a não discriminação **proíbe** distinções arbitrárias, que ferem ao mesmo tempo a dignidade e a igualdade.

# 4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

## 4.1. A dignidade como fundamento da República

O art. 1º declara que a República Federativa do Brasil constitui-se em **Estado Democrático de Direito** e tem como fundamentos, entre outros, a **dignidade da pessoa humana** (inciso III). Por ser fundamento, a dignidade não é apenas mais um direito: é a razão de ser dos demais. Todos os direitos do art. 5º podem ser lidos como desdobramentos dela.

Do princípio decorrem **vedações concretas** na própria Constituição:

- ninguém será submetido a **tortura** nem a **tratamento desumano ou degradante** (art. 5º, III);
- são invioláveis a **intimidade**, a **vida privada**, a **honra** e a **imagem** das pessoas, assegurada indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X);
- é assegurado aos presos o respeito à **integridade física e moral** (art. 5º, XLIX);
- são proibidas as penas de **morte** (salvo em caso de guerra declarada), de **caráter perpétuo**, de **trabalhos forçados**, de **banimento** e **cruéis** (art. 5º, XLVII).

ATENÇÃO

A dignidade **não é prêmio** para quem se comporta bem. Banca que diga que o criminoso "perde a dignidade" ao praticar o crime está errada. A pessoa pode ter direitos **restringidos por lei** (a liberdade, por exemplo), mas não deixa de ser pessoa. A Lei de Execução Penal (art. 3º) assegura ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

As penas **admitidas** pela Constituição (art. 5º, XLVI) são outras: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Comparar as listas é um ótimo exercício, porque a banca costuma misturá-las.

## 4.2. Dignidade na prática da segurança pública

| Situação | Reflexo da dignidade |
|---|---|
| **Abordagem** | Respeito, sem humilhação, xingamento ou exposição desnecessária |
| **Condução e custódia** | Integridade física e moral preservada |
| **Uso da força** | Necessária, proporcional e só pelo tempo indispensável |
| **Divulgação de imagem** | Evitar exposição vexatória do detido |
| **Comunicação da prisão** | Imediata ao juiz competente e à família ou pessoa indicada (art. 5º, LXII) |

EXEMPLO

Um guarda municipal detém um suspeito em flagrante. Durante o trajeto, pessoas filmam a cena e o agente permite, e até incentiva, que o detido seja exposto. A conduta pode violar a **honra e a imagem** do detido (art. 5º, X) e a **dignidade** (art. 1º, III). O agir correto é conduzir o preso com discrição, sem

expô-lo, e registrar a ocorrência.

## 4.3. Igualdade no art. 5º

O princípio da igualdade abre o art. 5º: **todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza**, garantindo-se aos **brasileiros e aos estrangeiros residentes no País** a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O inciso I acrescenta que **homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição**.

A expressão "nos termos desta Constituição" é importante: a própria Constituição pode estabelecer diferenças entre homens e mulheres (regras próprias de proteção à maternidade, por exemplo). Fora disso, a diferença precisa de justificativa razoável.

## 4.4. Igualdade formal e material lado a lado

| Critério | Igualdade formal | Igualdade material |
|---|---|---|
| **Ideia central** | Mesma lei para todos | Tratamento adequado às diferenças reais |
| **Exemplo** | Ninguém escapa da lei por posição social | Atendimento prioritário a idosos e gestantes |
| **Risco** | Ignorar desigualdades existentes | Virar privilégio se não houver justificativa |

É a **igualdade material** que justifica as **ações afirmativas** e as **normas de proteção a grupos vulneráveis**: crianças e adolescentes, pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência. O que a Constituição proíbe é a **distinção arbitrária**, sem justificativa razoável.

BIZU

**Diferenciar nem sempre é discriminar.** A diferença é legítima quando tem fundamento razoável e persegue finalidade compatível com a Constituição (por exemplo, limite de idade previsto em lei para cargo cujas atribuições o justifiquem). Diferença sem fundamento é discriminação.

## 4.5. Critério legítimo contra critério arbitrário

Para saber se uma diferenciação é válida, faça três perguntas:

1. **Há previsão legal?** No serviço público, o acesso a cargos, empregos e funções públicas é aberto aos brasileiros que preencham os **requisitos estabelecidos em lei** (art. 37, I).
2. **O critério tem relação lógica com a finalidade?** Exigir aptidão física para um cargo operacional pode ter relação com as atribuições; para um cargo burocrático, provavelmente não.
3. **A finalidade é compatível com a Constituição?** Corrigir desigualdade é finalidade legítima; excluir um grupo por preconceito não é.

EXEMPLO

Uma regra municipal exige altura mínima de 1,90 m para um cargo administrativo sem relação com força física. Não há relação lógica entre o critério e as atribuições do cargo; o critério é arbitrário e afronta a igualdade e a não discriminação.

No mundo do trabalho, a Constituição proíbe **diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil** (art. 7º, XXX).

## 4.6. Não discriminação: o art. 3º, IV, e o art. 5º, XLI e XLII

O art. 3º, IV, fixa como objetivo fundamental **promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação**. O rol é **exemplificativo**: a cláusula final ("quaisquer outras formas") alcança critérios não citados, como religião, orientação sexual, condição social ou deficiência.

O art. 5º complementa:

- **XLI**: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
- **XLII**: a prática do **racismo** constitui crime **inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de **reclusão**, nos termos da lei.

No plano internacional, o **repúdio ao terrorismo e ao racismo** é princípio das relações exteriores do Brasil (art. 4º, VIII).

> **PEGADINHA**
>
> A proibição de discriminar é **ampla**. "Origem, raça, sexo, cor, idade" são **exemplos**; o texto fecha com "quaisquer outras formas de discriminação". Alternativa que limite a proteção a esses cinco critérios está incorreta.

## 4.7. Discriminação indireta e perfilamento na abordagem

A discriminação indireta é a mais difícil de perceber, porque a regra parece neutra. Exemplo: um estabelecimento proíbe a entrada de pessoas com determinado tipo de penteado ou vestimenta, aplicando a regra a todos, mas, na prática, a medida atinge quase só um grupo racial ou religioso.

Na atividade de segurança, o risco aparece no chamado **perfilamento**: escolher quem abordar ou revistar com base apenas na **aparência** (cor da pele, roupa, local de moradia), e não em **elementos objetivos** do caso concreto. Essa prática é discriminatória mesmo que nenhuma norma a autorize expressamente e mesmo que o agente não se considere preconceituoso.

> **EXEMPLO**
>
> Em uma blitz, o guarda decide revistar apenas jovens negros, afirmando que "parecem suspeitos". A suspeita deve se basear em **elementos objetivos** (comportamento, indícios, denúncia específica), e não na cor da pele. Há violação da igualdade, da não discriminação e da dignidade, com possibilidade de responsabilização administrativa, civil e penal.

## 4.8. Relação entre os três princípios

- **Dignidade**: valor de base, que protege o ser humano como fim em si mesmo.
- **Igualdade**: impõe tratar todos com o mesmo respeito e considerar as diferenças reais.
- **Não discriminação**: proíbe distinções arbitrárias que ferem a dignidade e a igualdade.

Uma mesma conduta costuma violar os três ao mesmo tempo. A humilhação racista em uma abordagem, por

exemplo, ofende a dignidade (art. 1º, III), pode configurar tratamento degradante (art. 5º, III), atinge a honra (art. 5º, X) e, pela motivação racial, atrai o art. 5º, XLII.

### 4.9. Direitos humanos na ordem constitucional

- **Aplicação imediata (art. 5º, § 1º)**: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O agente público não pode esperar uma lei para respeitá-las.
- **Rol aberto (art. 5º, § 2º)**: os direitos expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios adotados e dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte.
- **Tratados com status de emenda (art. 5º, § 3º)**: tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados **em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros** são equivalentes às emendas constitucionais.
- **Tratados sem esse rito**: segundo o STF, têm **status supralegal**, isto é, acima das leis e abaixo da Constituição.
- **Relações internacionais (art. 4º, II)**: o Brasil se rege pela **prevalência dos direitos humanos**.

BIZU

Rito do tratado com força de emenda: **3/5, dois turnos, nas duas Casas** (o mesmo rito de uma emenda constitucional). Faltou o rito? **Supralegal**. Não confunda com "maioria simples", "maioria absoluta" ou "sessão unicameral".

### 4.10. Segurança pública e administração pública

A segurança pública é **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, caput). A atividade de segurança **protege direitos**; não pode violá-los em nome da ordem.

A administração pública, incluídas guardas e polícias, obedece aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** (art. 37, caput). A **impessoalidade** conversa diretamente com a igualdade: o agente atende e fiscaliza sem favorecer nem perseguir ninguém. A **legalidade** impede que o agente aja por conta própria quando a lei não autoriza.

O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa** (art. 37, § 6º). Assim, o agente que desrespeita esses princípios pode ser alcançado pela ação regressiva do Estado e responder também nas esferas administrativa e penal.

## 5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

**CF/88, art. 1º.** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,

> que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Comentário: a dignidade é **fundamento** (inciso III). Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU. A banca troca fundamento por objetivo (art. 3º) ou por princípio das relações internacionais (art. 4º). O parágrafo único consagra a democracia semidireta (representantes eleitos ou diretamente).

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 3º.** Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Comentário: objetivos são **metas**, com verbos no infinitivo. Pegadinha clássica do inciso III: **erradicar** a pobreza e a marginalização, mas **reduzir** as desigualdades. O inciso IV é a base da não discriminação, com rol exemplificativo.

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 5º, caput e inciso I.** Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Comentário: o caput traz a igualdade formal e lista os cinco direitos (vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade). Os destinatários literais são brasileiros e estrangeiros residentes; alternativas que restringem a "brasileiros natos" ou "naturalizados" estão erradas. O inciso I iguala homens e mulheres em **direitos e obrigações**.

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 5º, III.** ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

Comentário: proteção direta da dignidade. Vale para qualquer pessoa, inclusive presa ou sob custódia.

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 5º, X.** são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Comentário: fundamenta a vedação de expor o detido a situação vexatória e a divulgação indevida de sua imagem.

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 5º, XLI e XLII.** XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de

> reclusão, nos termos da lei;

Comentário: racismo é **inafiançável**, **imprescritível** e punido com **reclusão**. A banca troca por "afiançável", "prescritível" ou "detenção".

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 5º, XLIX.** é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Comentário: a custódia não suspende a dignidade. O agente responsável pela condução responde pela integridade de quem está sob sua guarda.

**Outros dispositivos para a prova:**

- **art. 5º, XLVII**: proíbe penas de morte (salvo guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis;
- **art. 5º, LXII**: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
- **art. 5º, § 1º**: aplicação imediata dos direitos fundamentais;
- **art. 5º, § 3º**: tratados de direitos humanos com rito de emenda;
- **art. 4º, II e VIII**: prevalência dos direitos humanos; repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- **art. 7º, XXX**: proibição de diferença de salários, funções e admissão por sexo, idade, cor ou estado civil.

## 6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **Ações afirmativas.** O STF reconhece a validade das **cotas raciais e sociais** como concretização da igualdade material. A reserva de vagas não é privilégio inconstitucional, desde que tenha fundamento razoável e finalidade de corrigir desigualdades.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **Status dos tratados de direitos humanos.** Segundo o STF, os tratados internacionais de direitos humanos que **não** passaram pelo rito do art. 5º, § 3º, têm **status supralegal**: ficam abaixo da Constituição, mas acima das leis comuns. Os aprovados pelo rito especial equivalem a emendas constitucionais.

Na prova, esses dois entendimentos aparecem quase sempre de forma direta: "as cotas violam a igualdade?" (não, realizam a igualdade material) e "qual o status do tratado de direitos humanos aprovado sem o rito do § 3º?" (supralegal).

# 7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

## 7.1. Onde está cada coisa

| Dispositivo | Natureza | Conteúdo cobrado |
|---|---|---|
| **Art. 1º, III** | Fundamento | Dignidade da pessoa humana |
| **Art. 3º, IV** | Objetivo fundamental | Promover o bem de todos sem preconceitos |
| **Art. 4º, II** | Relações internacionais | Prevalência dos direitos humanos |
| **Art. 4º, VIII** | Relações internacionais | Repúdio ao terrorismo e ao racismo |
| **Art. 5º, caput e I** | Direito fundamental | Igualdade perante a lei; homens e mulheres |
| **Art. 5º, XLII** | Mandado de criminalização | Racismo inafiançável e imprescritível, reclusão |
| **Art. 5º, § 3º** | Tratados | 3/5, dois turnos, cada Casa = emenda |

## 7.2. Discriminação direta, indireta e ação afirmativa

| Figura | Como se apresenta | Validade |
|---|---|---|
| **Discriminação direta** | Distinção explícita por característica pessoal | Proibida |
| **Discriminação indireta** | Regra aparentemente neutra com efeito desproporcional sobre um grupo | Proibida |
| **Ação afirmativa** | Medida temporária para corrigir desigualdade real | Válida (igualdade material) |
| **Diferenciação legítima** | Critério previsto em lei, ligado às atribuições do cargo | Válida |

## 7.3. Penas proibidas e penas admitidas

| Proibidas (art. 5º, XLVII) | Admitidas (art. 5º, XLVI) |
|---|---|
| **Morte, salvo guerra declarada** | Privação ou restrição da liberdade |
| **Caráter perpétuo** | Perda de bens |
| **Trabalhos forçados** | Multa |
| **Banimento** | Prestação social alternativa |
| **Cruéis** | Suspensão ou interdição de direitos |

## 8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Os princípios estudados funcionam como **limite** e como **orientação** de cada ato do guarda:

- **Abordagem**: tratar todos com urbanidade, sem distinção de cor, classe social, gênero, orientação sexual ou origem. A escolha de quem abordar deve se apoiar em elementos objetivos, nunca na aparência.
- **Uso da força**: apenas na medida necessária, de forma proporcional e pelo tempo indispensável.
- **Condução e custódia**: preservar a integridade física e moral de quem está sob custódia; não expor a pessoa a situação vexatória, filmagens ou comentários humilhantes.
- **Comunicação da prisão**: o preso tem direito à comunicação imediata ao juiz e à família ou pessoa indicada (art. 5º, LXII); o guarda deve apresentar o conduzido à autoridade competente para que isso ocorra.
- **Atendimento ao público**: prioridade legal para idosos, gestantes e pessoas com deficiência é aplicação da igualdade material, não favorecimento.
- **Pessoas em situação de rua e grupos vulneráveis**: a condição social não reduz a dignidade; remoções, abordagens e encaminhamentos devem ser feitos sem humilhação.

**EXEMPLO**

Durante o patrulhamento, um guarda é acionado porque um morador de rua está dormindo na entrada de um comércio. O comerciante exige que o guarda "jogue fora" os pertences da pessoa. O guarda deve orientar, mediar e, se for o caso, acionar a assistência social, sem destruir pertences nem humilhar. Tratar a pessoa como "estorvo" a ser descartado é tratá-la como objeto, o que afronta a dignidade.

**ATENÇÃO**

O agente que viola esses princípios pode responder nas esferas **administrativa, civil e penal**. Além disso, o Município responde pelos danos causados a terceiros e pode cobrar do agente, em ação regressiva, se houver **dolo ou culpa** (art. 37, § 6º).

## 9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

**O QUE MAIS CAI**

- Dignidade da pessoa humana é **fundamento** (art. 1º, III), não objetivo nem princípio das relações internacionais.
- Os cinco fundamentos: soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político.
- Objetivo do art. 3º, III: **erradicar** a pobreza e a marginalização e **reduzir** as desigualdades sociais e regionais.
- Art. 3º, IV: rol exemplificativo, termina com "quaisquer outras formas de discriminação".
- Prevalência dos direitos humanos e repúdio ao terrorismo e ao racismo: **art. 4º** (relações

internacionais).

- Destinatários do caput do art. 5º: **brasileiros e estrangeiros residentes no País**.
- Homens e mulheres iguais em **direitos e obrigações**, nos termos da Constituição.
- Igualdade formal (perante a lei) contra material (tratar desigualmente os desiguais); ações afirmativas realizam a material.
- Discriminação direta (explícita) contra indireta (regra neutra com efeito desproporcional).
- Racismo: **inafiançável, imprescritível, reclusão**.
- Tratado de direitos humanos: **3/5, dois turnos, cada Casa** = emenda; sem o rito, **supralegal**.
- Direitos fundamentais têm **aplicação imediata**.
- Preso mantém a integridade física e moral; condenação não elimina a dignidade.
- Penas proibidas do art. 5º, XLVII.

## 10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A dignidade da pessoa humana é um dos objetivos fundamentais da República, previsto no art. 3º da Constituição."*
Falso. É **fundamento** da República (art. 1º, III). Os objetivos do art. 3º são metas, como promover o bem de todos sem preconceitos.

✗ *"A prevalência dos direitos humanos é fundamento da República Federativa do Brasil."*
Falso. É princípio que rege as **relações internacionais** (art. 4º, II).

✗ *"Toda diferenciação de tratamento entre pessoas é discriminação vedada pela Constituição."*
Falso. Só a distinção arbitrária, sem fundamento razoável, é vedada. Ações afirmativas e critérios ligados às atribuições do cargo são legítimos.

✗ *"As cotas em concursos e universidades violam o princípio da igualdade."*
Falso. Elas concretizam a **igualdade material** e têm validade reconhecida pelo STF.

✗ *"O art. 3º, IV, protege apenas contra preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade."*
Falso. O rol é exemplificativo: o texto termina com "quaisquer outras formas de discriminação".

✗ *"O racismo é crime afiançável, mas imprescritível."*
Falso. A Constituição diz **inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de reclusão.

✗ *"O condenado por crime grave perde a proteção da dignidade da pessoa humana enquanto cumpre pena."*
Falso. A dignidade é inerente à pessoa; ao preso é assegurado o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX), e o condenado conserva os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

✗ *"Os direitos fundamentais só passam a valer depois de regulamentados por lei."*
Falso. Têm **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º).

✗ *"Tratado de direitos humanos aprovado pelo Congresso por maioria absoluta, em turno único, equivale a emenda constitucional."*
Falso. O rito é **três quintos, dois turnos, em cada Casa**. Sem ele, o tratado tem status supralegal.

✗ *"Pelo art. 3º, III, é objetivo da República erradicar as desigualdades sociais e regionais."*
Falso. O texto manda **erradicar a pobreza e a marginalização** e **reduzir** as desigualdades.

✗ *"Uma regra aplicada igualmente a todos nunca pode ser discriminatória."*
Falso. A **discriminação indireta** ocorre justamente quando uma regra aparentemente neutra prejudica de forma desproporcional determinado grupo.

## 11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

**QUESTÃO 01**

Segundo a Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é:

A objetivo fundamental da República, ao lado da erradicação da pobreza.
B princípio que rege o Brasil apenas em suas relações internacionais.
C fundamento da República Federativa do Brasil.
D direito social previsto entre os direitos dos trabalhadores.

**Gabarito: C.**

O art. 1º, III, coloca a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos da República. A alternativa A confunde com os objetivos do art. 3º; B confunde com o art. 4º (prevalência dos direitos humanos); D não tem base no texto constitucional.

**QUESTÃO 02**

De acordo com o caput do art. 5º da Constituição Federal, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é garantida:

A aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.
B somente aos brasileiros natos.
C apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados.
D exclusivamente aos maiores de 18 anos.

**Gabarito: A.**

O caput do art. 5º menciona expressamente brasileiros e estrangeiros residentes no País, sem distinção de qualquer natureza. As demais alternativas restringem indevidamente os destinatários.

**QUESTÃO 03**

Um edital de concurso municipal reserva percentual de vagas a candidatos com deficiência. Um candidato sem deficiência alega violação ao princípio da igualdade. À luz da Constituição, a reserva de vagas:

A) é inconstitucional, pois a igualdade exige tratamento idêntico a todos os candidatos.

B) concretiza a igualdade material, configurando ação afirmativa legítima.

C) só seria válida se aprovada por referendo popular.

D) viola o objetivo de promover o bem de todos sem preconceitos.

**Gabarito: B.**

A igualdade material autoriza tratar desigualmente os desiguais para tornar a competição realmente igual; a reserva de vagas é ação afirmativa com fundamento razoável. A alternativa A reduz a igualdade à sua dimensão formal; C cria exigência inexistente; D inverte o sentido do art. 3º, IV, que a medida, ao contrário, realiza.

**QUESTÃO 04**

Em respeito à dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal estabelece expressamente que:

A) a prisão civil é vedada em qualquer hipótese.

B) o preso perde o direito à imagem durante a investigação.

C) a pena de caráter perpétuo é admitida para crimes hediondos.

D) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

**Gabarito: D.**

É o texto do art. 5º, III. A alternativa A generaliza indevidamente; B contraria o art. 5º, X, que protege a imagem de todas as pessoas; C contraria o art. 5º, XLVII, que proíbe penas de caráter perpétuo.

**QUESTÃO 05**

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais se aprovados:

A) pelo Senado Federal, por maioria simples.

B) pelo Congresso Nacional, em sessão unicameral, por maioria absoluta.

C) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

D pelo Presidente da República, por decreto, após parecer do Ministério das Relações Exteriores.

**Gabarito: C.**

É o rito do art. 5º, § 3º. Sem ele, segundo o STF, o tratado de direitos humanos tem status supralegal. As demais alternativas trazem quóruns ou procedimentos que não correspondem ao texto constitucional.

**QUESTÃO 06**

Um estabelecimento adota uma regra aparentemente neutra, aplicável a todos os clientes, mas que, na prática, prejudica de forma desproporcional determinado grupo racial. Essa situação caracteriza:

A discriminação indireta.

B discriminação direta.

C ação afirmativa.

D igualdade material.

**Gabarito: A.**

A discriminação indireta decorre de regra ou prática aparentemente neutra que produz efeito excludente sobre um grupo. A direta (B) é explícita; ação afirmativa (C) e igualdade material (D) buscam reduzir desigualdades, não criá-las.

**QUESTÃO 07**

Em uma operação de fiscalização, um guarda municipal decide revistar somente jovens negros que passam pelo local, afirmando que "parecem suspeitos", sem qualquer outro elemento concreto. A conduta:

A é legítima, pois a escolha de quem abordar insere-se na discricionariedade do agente.

B é discriminatória, pois a suspeita deve se apoiar em elementos objetivos, e não na cor da pele.

C só seria ilegal se houvesse lei municipal proibindo expressamente esse critério.

D viola apenas a impessoalidade, sem relação com direitos fundamentais.

**Gabarito: B.**

Selecionar pessoas pela aparência viola a igualdade, a não discriminação (art. 3º, IV) e a dignidade. A alternativa A ignora que a discricionariedade não autoriza critério arbitrário; C ignora a aplicação imediata dos direitos fundamentais; D reduz indevidamente a violação, que atinge direitos fundamentais e pode gerar responsabilização administrativa, civil e penal.

**QUESTÃO 08**

A respeito da prática do racismo, a Constituição Federal estabelece que constitui crime:

A) afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção.
B) inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão.
C) afiançável e prescritível, sujeito à pena de multa.
D) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

**Gabarito: D.**

É o texto do art. 5º, XLII. As demais alternativas trocam um ou mais dos três elementos (inafiançável, imprescritível, reclusão).

**QUESTÃO 09**

Quanto à dignidade da pessoa humana daquele que cumpre pena privativa de liberdade, é correto afirmar que:

A) fica suspensa até o cumprimento integral da pena.
B) permanece protegida, pois a condenação não atinge os direitos não restringidos pela sentença ou pela lei.
C) só é protegida se o crime for de menor potencial ofensivo.
D) pode ser afastada por ato da administração penitenciária.

**Gabarito: B.**

A dignidade é inerente à pessoa e não se perde com a condenação; ao preso é assegurado o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX), e a Lei de Execução Penal assegura ao condenado os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. As demais alternativas tratam a dignidade como benefício revogável.

**QUESTÃO 10**

Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º da Constituição:

A) erradicar as desigualdades sociais e regionais.
B) a prevalência dos direitos humanos.
C) o pluralismo político.
D) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

**Gabarito: D.**

É o inciso IV do art. 3º. A alternativa A troca "reduzir" por "erradicar" (erradica-se a pobreza e a marginalização; reduzem-se as desigualdades); B é princípio das relações internacionais (art. 4º, II); C é fundamento (art. 1º, V).

## 12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

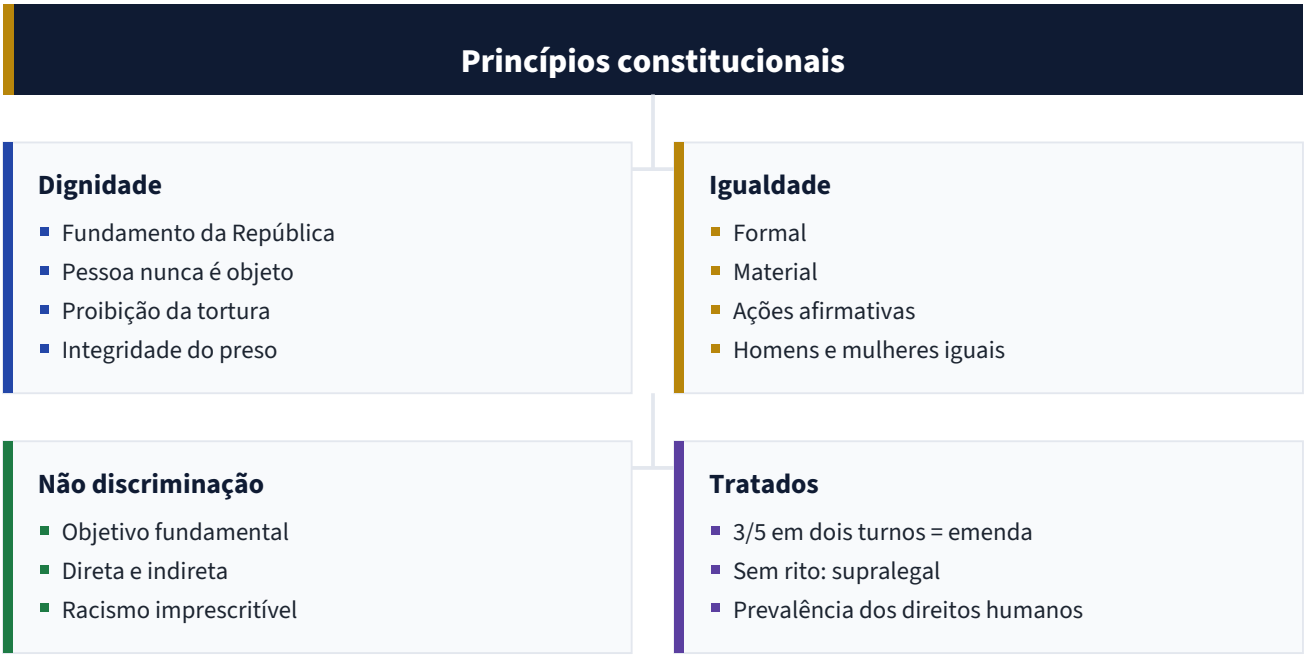
REVISÃO

- Princípios: normas abstratas que orientam a interpretação das regras.
- Dignidade da pessoa humana: **fundamento** da República (art. 1º, III).
- Fundamentos: SO-CI-DI-VA-PLU.
- Objetivos (art. 3º): verbos no infinitivo; **erradicar** pobreza e marginalização, **reduzir** desigualdades.
- Art. 3º, IV: bem de todos sem preconceitos; rol exemplificativo.
- Art. 4º: prevalência dos direitos humanos (II); repúdio ao terrorismo e ao racismo (VIII).
- Art. 5º, caput: todos iguais perante a lei; brasileiros e estrangeiros residentes.
- Art. 5º, I: homens e mulheres iguais em direitos e obrigações.
- Igualdade formal: mesma lei para todos. Material: tratar desigualmente os desiguais.
- Ações afirmativas (cotas, reserva de vagas) realizam a igualdade material; validade reconhecida pelo STF.
- Diferenciar não é sempre discriminar: critério razoável e finalidade legítima.
- Discriminação direta: explícita. Indireta: regra neutra com efeito desproporcional.
- Abordagem pela aparência é discriminatória; suspeita exige elementos objetivos.
- Sem tortura nem tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III).
- Honra e imagem invioláveis (art. 5º, X): não expor o detido.
- Preso: integridade física e moral (art. 5º, XLIX).
- Racismo: inafiançável, imprescritível, reclusão (art. 5º, XLII).
- Penas proibidas: morte (salvo guerra), perpétua, trabalhos forçados, banimento, cruéis.
- Prisão comunicada imediatamente ao juiz e à família ou pessoa indicada.
- Direitos fundamentais: aplicação imediata (art. 5º, § 1º); rol aberto (§ 2º).
- Tratado de direitos humanos: 3/5, dois turnos, cada Casa = emenda; sem rito = supralegal.
- Administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
- Estado responde pelos danos; regresso contra o agente por dolo ou culpa (art. 37, § 6º).

## Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

## Mapa mental do assunto




## Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

**Art. 3º — Constituição Federal de 1988** TEXTO LEGAL

> Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Observação: Objetivos são metas (verbos no infinitivo), diferentes dos fundamentos do art. 1º. Pegadinha clássica: 'erradicar' a pobreza, mas 'reduzir' as desigualdades.

**art. 1º — Constituição Federal de 1988** TEXTO LEGAL

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019) V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Observação: Dignidade da pessoa humana é FUNDAMENTO (inciso III). Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU. A banca troca fundamento por objetivo (art. 3º) ou por princípio das relações internacionais (art. 4º). SCDVP = mnemônico dos 5 fundamentos. Parágrafo único: democracia semidireta.

## Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

**QUESTÃO 1**

A Constituição Federal proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de

A) sexo, idade, cor ou estado civil
B) escolaridade, experiência ou desempenho
C) aptidão técnica, formação ou tempo de serviço
D) especialização, produtividade ou assiduidade
E) qualificação, mérito ou antiguidade

Gabarito: A

O art. 7º, XXX, veda a diferença de salários, de funções e de critérios de admissão por sexo, idade, cor ou estado civil. Os critérios das demais alternativas são legítimos e relacionados ao trabalho em si.

**QUESTÃO 2**

Um guarda municipal conduz um preso até a viatura e, diante de populares que querem agredi-lo, impede as agressões e protege o detido. Essa conduta está de acordo com a norma constitucional segundo a qual

A) a prisão suspende os direitos fundamentais do preso até a condenação definitiva.
B) a integridade física do preso só é protegida depois de condenado em definitivo.
C) é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
D) apenas os presos provisórios têm direito à integridade moral.
E) a proteção à integridade do preso depende de pedido formal do advogado.

Gabarito: C

O art. 5º, XLIX, da Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Esse direito vale para qualquer pessoa privada de liberdade, desde o momento da prisão, e impõe ao agente público o dever de protegê-la contra agressões e exposição vexatória. Os direitos fundamentais não ficam suspensos pela prisão.

**QUESTÃO 3**

Em respeito à dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal estabelece que ninguém será submetido

A a prisão civil, em nenhuma hipótese.
B a prestação de serviço militar obrigatório.
C a julgamento por tribunal de júri.
D a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
E a identificação criminal, ainda que prevista em lei.

Gabarito: D

O art. 5º, III, da CF dispõe que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A norma decorre diretamente do fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), que impede tratar a pessoa como simples objeto, mesmo quando ela está presa ou sob custódia do Estado.

**QUESTÃO 4**

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, é, segundo a Constituição,

A fundamento da República.
B princípio da ordem econômica.
C direito social.
D princípio das relações internacionais.
E objetivo fundamental da República.

Gabarito: E

A Constituição lista, no art. 3º, os objetivos fundamentais da República, e o inciso IV é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os fundamentos (art. 1º) são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, e não incluem essa frase. As demais letras (ordem econômica, direitos sociais e relações internacionais) tratam de outros temas.

**QUESTÃO 5**

A Constituição Federal assegura o direito a indenização por dano material ou moral decorrente da violação

A) da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas
B) apenas da honra de agentes públicos em exercício
C) somente da propriedade de bens imóveis
D) exclusivamente do sigilo de correspondência escrita
E) unicamente da liberdade de reunião em locais abertos ao público em geral

Gabarito: A

O art. 5º, X, declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e garante indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vale para todas as pessoas, não apenas para agentes públicos.

**QUESTÃO 6**

A Constituição Federal determina que a lei punirá

A) somente a discriminação por motivo racial.
B) a discriminação apenas quando praticada por agentes públicos.
C) qualquer distinção de tratamento, ainda que justificada em lei.
D) somente a discriminação que cause prejuízo patrimonial à vítima.
E) qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

Gabarito: E

O art. 5º, XLI, da CF estabelece que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A norma não se limita à discriminação racial nem a agentes públicos. Nem toda distinção é proibida: apenas aquela injustificada, que viola direitos e liberdades fundamentais.

**QUESTÃO 7**

Quanto ao voto, a Constituição Federal determina que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor

A) proporcional à renda de cada eleitor
B) maior para quem possui mais escolaridade
C) diferenciado conforme a região de residência
D) ponderado de acordo com a idade do eleitor
E) igual para todos

Gabarito: E

O art. 14 da Constituição estabelece que o voto tem valor igual para todos, aplicação direta do princípio da igualdade na esfera política. Critérios de renda, escolaridade, região ou idade não podem ponderar o voto.

**QUESTÃO 8**

Um estabelecimento adota uma regra aparentemente neutra, aplicável a todos os clientes, mas que, na prática, prejudica de forma desproporcional determinado grupo racial. Nos termos dos conceitos de direitos humanos, essa situação caracteriza

A discriminação direta.
B ação afirmativa.
C discriminação indireta.
D igualdade material.
E discriminação positiva legítima.

Gabarito: C

A discriminação pode ser direta (tratamento desigual explícito) ou indireta (regra, critério ou prática aparentemente neutros que, na prática, prejudicam de modo desproporcional determinado grupo). No caso, a regra vale para todos, mas produz efeito excludente sobre um grupo racial, o que caracteriza discriminação indireta, contrária ao objetivo constitucional de promover o bem de todos sem preconceitos (art. 3º, IV).

**QUESTÃO 9**

Dentre as penas a seguir, é vedada pela Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana, a pena

A de prestação social alternativa.
B de caráter perpétuo.
C de perda de bens.
D de multa.
E de suspensão ou interdição de direitos.

Gabarito: B

O art. 5º, XLVII, veda as penas de morte (salvo em caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Já o art. 5º, XLVI, admite como penas a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos.

**QUESTÃO 10**

Em uma repartição pública, uma guarda municipal dá prioridade na fila a uma pessoa idosa, e outro cidadão alega violação ao princípio da igualdade. À luz do princípio da igualdade material, a conduta da guarda

A) é legítima, pois a igualdade material impõe tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

B) viola a igualdade, pois todos devem ser tratados de modo idêntico em qualquer circunstância.

C) é legítima somente se o outro cidadão consentir com a preferência.

D) viola a igualdade formal, que proíbe qualquer preferência prevista em lei.

E) é ilegítima, pois a igualdade material só admite diferenciações por critério de renda.

Gabarito: A

A igualdade formal impõe que a lei trate todos da mesma forma, mas a igualdade material exige tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Por isso são legítimas as preferências em favor de grupos vulneráveis, como a prioridade de atendimento da pessoa idosa prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, que não depende da concordância de terceiros.

## Revisão rápida — perguntas e respostas

| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| **A dignidade da pessoa humana é fundamento ou objetivo da República?** | Fundamento (art. 1º, III). |
| **Promover o bem de todos sem preconceitos é o quê?** | Objetivo fundamental da República (art. 3º, IV). |
| **Diferença entre igualdade formal e material?** | Formal: todos iguais perante a lei. Material: tratar desigualmente os desiguais para reduzir desigualdades. |
| **Qual o rito para tratado de direitos humanos equivaler a emenda?** | Aprovação em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por 3/5 dos votos. |
| **Qual o status de tratado de direitos humanos aprovado sem esse rito?** | Supralegal, segundo o STF. |
| **O que é discriminação indireta?** | Regra aparentemente neutra que, na prática, prejudica determinado grupo. |

## Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

**CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º (Aula 01)** ASSISTIR

Evaldo Rodrigues

https://youtu.be/Vvs6d22g4eM